

1502470-84.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... criminais (0052365-97.2011.8.26.0405, por tráfico, 7017075-54.2014.8.26.0482, por furto - fls. 117-121). Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima não contribuiu para o delito. Presente uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502470-84.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502470-84.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284430/2022 - 05º D.P. OSASCO, 28116164 - 05º D.P.

OSASCO, 2284430 - 05º D.P. OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL HENRIQUE DE MATOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Medeiros Lenz

RAUL HENRIQUE DE MATOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na inicial:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 17 de outubro de 2022, por volta de 20h50, na Rua Professor Henrique Morize, nº 202, Cipava, neste município e Comarca de Osasco, RAUL tentou subtrair, para proveito próprio, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma mochila sem marca aparente, um ferro de passar roupas da marca Arno, e um aspirador de pó da marca Electrolux, bens, ao todo, avaliados em R\$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima Lucas Barnes Nogueira, cf. Boletim de Ocorrência de fls. 6/8 e auto de exibição e apreensão de fl. 11, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo o apurado, RAUL adentrou na residência da vítima, sita no local dos fatos, escalando pelo muro dos fundos da casa. Em ato contínuo, passou a coletar os bens descritos em epígrafe, que constavam na área externa da residência. Ocorre que a vítima notou a empreitada criminoso, tendo rapidamente acionado a polícia militar.

Sendo assim, enquanto RAUL começou a forçar a porta para acessar o interior da casa, os policiais militares chegaram e o detiveram em flagrante, frustrando, assim, a consumação do delito, com a subtração de mais objetos constantes dentro da residência.

A denúncia foi recebida em 21/10/2022 (fls. 67-69). O acusado, citado (fl. 99), ofereceu resposta à acusação (fl. 82).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 138-141).

A defesa requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas (fls. 145-152).

É o breve relatório. DECIDO.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 1 e seguintes), boletim de ocorrência (fls. 6-8), pelo auto de exibição e apreensão dos bens encontrados na posse do acusado (fl. 11), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

A vítima Lucas Barnes Nogueira relatou em juízo que estava em sua casa à noite e ouviu um barulho nos fundos. Visualizou da janela um rapaz que pulou o muro nos fundos da residência, entrou pelo portão e acessou a lavanderia. Após trancar a porta da cozinha, chamou, então, a Polícia. Quando da chegada dos policiais, o réu foi flagrado na área de serviço externa da casa e conduzido à delegacia. Os policiais lhe disseram posteriormente que o acusado havia separado um aspirador de pó e um ferro de passar roupa para levar consigo.

O policial militar Ailton Gomes César declarou, em síntese, que no dia dos fatos foram acionados via COPOM para atender à ocorrência de furto. Chegaram ao local, foram atendidos pela vítima e encontraram o acusado nos fundos da residência, em uma área de serviço, já com pertences separados para sair, sendo que o aspirador de pó estava em sua mão, e o ferro de passar dentro de uma bolsa. Foi lhe dada então voz de prisão. Não se recorda se o réu forneceu alguma versão no momento.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos. Disse que saiu para comprar cigarros a pedido de sua esposa. No caminho de volta, passou a ser seguido por três carros, que tentaram cercá-lo. Para proteger sua vida, pulou o muro da casa da vítima e gritou pedindo que esta chamasse a Polícia. Não furtou e não pretendia furtar nada, apenas queria pedir ajuda. Disse, ainda, que nada tinha consigo e que os policiais que lhe prenderam já haviam o abordado semanas atrás na rua.

Contudo, a versão defensiva carece de plausibilidade e restou isolada nos autos. Primeiramente, inverossímil que o acusado, após entrar em residência para se esconder de outras pessoas, ao visualizar o proprietário da casa, gritasse tão somente que ele chamasse a Polícia, sem mais nada dizer para explicar a sua presença em quintal alheio. Pela versão relatada em seu interrogatório, o réu teria permanecido na lavanderia da casa enquanto a vítima ligava para o número 190 e esperava a chegada da equipe policial, sem nada dizer ou justificar, até para garantir sua segurança.

Em segundo lugar, não há motivo para duvidar da palavra dos policiais militares, que não teriam motivos para incriminar gratuitamente o acusado.

As testemunhas ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo foram firmes e coerentes ao indicar que o acusado foi flagrado no interior da residência da vítima (área de serviço), com aspirador de pó e ferro de passar roupa já separados para levar consigo.

O argumento de que não haveria como o réu pular o muro de posse de tais bens não se sustenta. É comum que furtadores simplesmente joguem os objetos subtraídos por cima do muro e pulem logo após.

Vê-se, portanto, que as provas amealhadas são firmes e coerentes, não restando dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime por parte do réu.

No tocante à tipificação, incide a qualificadora do art. 155, §4º, II, por estar comprovado que o réu cometeu o crime mediante escalada do muro nos fundos da residência da vítima, conforme laudo pericial acostado às fls. 122-127.

Por outro lado, afasto a qualificadora do inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo), tendo em vista que não houve perícia nos autos para comprová-la, conforme exige a jurisprudência do STJ. Tampouco houve demonstração da presença de uma das circunstâncias que autorizam a substituição da prova pericial por outros meios probatórios, quais sejam, “se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo” (EDcl no AgRg no HC 680.740/SE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; AgRg no Resp 1935472/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Por fim, deve ser reconhecido que o delito foi tentado. Conforme entendimento predominante na jurisprudência, o crime de furto se consuma com a posse de fato do bem, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse manda e pacífica ou desvigiada (Tema 934 do STJ – Resp 1524450/RJ).

No presente caso, no momento da chegada dos policiais, o acusado ainda estava no interior da área de serviço da casa da vítima. Desse modo, entendo que não houve apossamento dos bens, reconhecendo a aplicação do art. 14, II, do CP.

Passo à fixação da pena.

O Código Penal prevê pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão para o tipo do art. 155, §4º, II.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo ao art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, de modo que duas serão consideradas antecedentes criminais (0052365-97.2011.8.26.0405, por tráfico, 7017075-54.2014.8.26.0482, por furto – fls. 117-121). Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima não contribuiu para o delito. Presente uma circunstância judicial negativa (antecedentes), e sendo duas as condenações anteriores, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu foi condenado definitivamente pela prática de roubo, nos autos nº 7005118-22.2015.8.26.0482, e lesão corporal, nos autos nº 7006796-72.2015.8.26.0482 (fls. 117-121). Não há atenuantes. Assim, elevo a pena em 1/6 para cada condenação anterior, ou seja, em um total de 1/3, resultando a pena provisória em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento da pena. Inaplicável a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP (furto ocorrido durante repouso noturno), considerando recente posicionamento do STJ em sede de recurso repetitivo no sentido de que esta não incide no caso de furto qualificado (Tema 1.087, julgado pela Terceira Seção do STJ).

Aplicável, por outro lado, a redução decorrente da tentativa, que fixo no patamar médio de 1/2 (um meio), uma vez que o acusado já havia ingressado na lavandeira da residência e separado objetos para levar consigo no momento em que interrompida a consumação do delito. Assim, a pena se torna definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo que reconhecida apenas uma circunstância desfavorável (antecedentes criminais), de modo

que aplicável a Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para condenar RAUL HENRIQUE DE MATOS SANTOS pela prática do delito previsto no 155, §4º, II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 8 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato.

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis diante da reincidência em crime doloso (arts. 44 e 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público por ocasião da denúncia. Ademais, os bens foram recuperados.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): o acusado permaneceu preso durante a instrução. Entendo que nesse momento, apesar da reincidência, tendo em vista a pena aplicada, não mais subsistem os requisitos da prisão preventiva por esse processo, medida que seria mais gravosa do que o próprio regime de cumprimento da pena. Assim, REVOGO a prisão preventiva e CONCEDO a RAUL o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) - cujo descumprimento poderá ensejar nova decretação de prisão preventiva - necessárias a fim de evitar a reiteração delitiva:

- a) proibição de alterar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;
- b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao Juízo o local onde poderá ser encontrado;
- c) recolhimento domiciliar no período noturno, considerado das 22:00 horas até as 06:00 horas, bem como nos dias de folga (fins de semana e feriados), a contar das 22:00 horas do dia imediatamente anterior até as 06:00 da data subsequente.

Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, cientificando-se o acusado que deverá respeitar as medidas cautelares impostas, bem como que qualquer violação a estas poderá acarretar nova decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP.

Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, determino que o período que o acusado permaneceu preso por este processo seja computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Custas processuais: concedo ao réu a gratuidade processual.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

PRI.

Osasco, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA